

## 별표1. 제21조 제3항에 의한 산업피해구제수준의 산정 관련 상세지침

- ① 덤프물품의 수입 또는 국내 시장점유율의 상당한 증가가 발생하기 이전의 국내산업의 이익률과 관련한 검토사항
  - 1. 조사개시 시점 직전 3년 또는 그 이전의 기간 중 덤프수입에 따른 국내산업의 피해가 없었던 기간의 이익률
  - 2. 덤프수입의 피해가 없었던 기간 중에서 가장 최근 연도의 실제 이익률
  - 3. 조사신청인이 합리적인 사유를 들어 달리 요청하는 이익률
  - 4. 자료를 제출한 둘 이상의 국내생산자의 이익률이 상이한 경우 가장 효율적인 생산자의 이익률
- ② 투자, 연구·개발 및 혁신 등을 포함한 모든 원가를 충당하기 위하여 필요한 이익률에 대한 검토사항
  - 1. 국내산업이 덤프수입품에 의한 피해를 입지 아니하였다면 실현하였을 것으로 예상되는 동종물품에 관련된 투자, 연구·개발, 혁신 활동에 수반되는 비용을 충당할 수 있을 만큼의 이익률
  - 2. 동종물품의 생산에 관련되어 있는 투자, 연구·개발, 혁신 등이 계획되었으나 덤프수입에 의한 피해로 인하여 이를 실행하지 못하였음을 입증할 수 있는 자료
  - 3. 덤프수입품의 영향으로 인하여 국내생산자가 투자, 연구·개발 등 계획의 수립 자체가 불가능하였다고 볼 만한 사정이 인정되거나 계획의 전부 또는 일부가 미실행된 경우에는 동종물품이 아닌 자료
- ③ 환경에 관련된 법령 또는 대한민국이 당사국으로 가입한 국제협정에 따라 국내산업이 부담하였거나 할 것으로 예상되는 의무의 이행에 관련된 비용에 대한 검토사항
  - 1. 대한민국이 당사국으로 가입한 환경 분야의 국제협정, 환경에 관련된 현행 법령 또는 향후 국내산업에 적용될 것을 합리적으로 예상할 수 있는 법령에 따른 환경 관련 비용
  - 2. 실제 환경관련 비용의 발생자료와 환경비용 지출의 원인 또는 근거가 된 법규 또는 정책 내용
  - 3. 탄소배출권 할당제도에 따른 탄소배출권 거래 및 탄소배출 감축을 위한 투자, 미세먼지·폐기물·오폐수 등 환경규제의 준수를 위한 투자, 기타 환경 관련 부담금 등이 지출되었거나 향후 덤프방지조치의 적용기간(최대 5년) 동안 지출을 합리적으로 예상할 수 있는 비용

④ 덤핑수입으로 인한 국내산업의 시장점유율 또는 생산량 감소에 따른 피해를 보전하기 위하여 필요한 이익률에 대한 검토사항

1. 조사신청인이 합리적 증거를 제출하는 경우 덤핑수입으로 인한 피해가 발생하기 이전 수준의 시장점유율 또는 생산량 등을 회복하기 위한 이익률